



ORDENANZA N° 025/2020 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA LOS ART. 6°, 7°, 14°, 22°, 27°, 31° DE LA ORDENANZA N° 31/2019 J.M. "POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA 035/2002 J.M. POR LA QUE SE ESTABLECEN CONDICIONES PARA LOS VENDEDORES OCUPANTES DE ESPACIOS DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE".-

VISTO: La Minuta Escrita presentada por los Señores Concejales Neri Reinaldo Chávez Ing. Miguel Ángel Coronel, Celso Miranda, Abog. Hugo Benítez que contiene un proyecto de modificación y ampliación de los Art. 6°, 7°, 14°, 22°, 27°, 31° de la ORDENANZA N° 31/2019 J.M. "POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA 035/2002 J.M. POR LA QUE SE ESTABLECEN CONDICIONES PARA LOS VENDEDORES OCUPANTES DE ESPACIOS DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE"; y,

CONSIDERANDO: Que, la Constitución Nacional en su Artículo 166 de la Autonomía dice: Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.- En concordancia con el Artículo 5° de la Ley 3966/2010 Orgánica Municipal sobre... Las Municipalidades y su Autonomía, además el Art. 15° inc. a).-

Que, el Artículo 86 - DEL DERECHO AL TRABAJO de la Constitución Nacional prevé que... "Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas". El Artículo 88 - DE LA NO DISCRIMINACION... No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales..., La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables.-

Que, ciertos artículos establecidos en la Ordenanza, lesionan algunos derechos consagrados en la Constitución Nacional por lo que es conveniente ampliar y modificar la normativa en cuestión.- El dictamen favorable de las Comisiones Asesoras de Legislación, de Infraestructura y Servicios Públicos, aprobado en Sesión extraordinaria de fecha 16 días del mes de octubre del 2020, según Acta N° 16; por tanto:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE

REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:

Artículo 1°.- MODIFICAR Y AMPLIAR; los Art. 6°, 7°, 14°, 22°, 27°, 31° de la ORDENANZA N° 031/2019 J.M. "POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA N° 035/2002 J.M. POR LA QUE SE ESTABLECEN CONDICIONES PARA LOS VENDEDORES OCUPANTES DE ESPACIOS DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE" que queda redactado de la siguiente forma: **Artículo 6°.-** Los contratos de usufructos celebrados entre la Municipalidad y los ocupantes de las MESITAS, CASILLAS Y SALONES, que fueron reubicados DENTRO DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA ETAPA y en el TINGLADO DE LAS 9 NUEVE HECTAREAS, TENDRAN UNA VIGENCIA de (10) DIEZ AÑOS, prorrogable previa solicitud, estudio y aprobación de la Junta Municipal.-

Artículo 7°.- LA PRIMERA ETAPA COMPRENDE, DESDE LA AVDA. PIONEROS DEL ESTE, HASTA LA CALLE CORONEL TOLEDO Y LA SEGUNDA ETAPA: DESDE LA CALLE CORONEL TOLEDO HASTA LA ZONA PRIMARIA; LA TERCERA ETAPA COMPRENDE DESDE DESDE AVDA. PIONEROS DEL ESTE HASTA LA AVDA. CARLOS ANTONIO LOPEZ Y TRANSVERSAL; LA CUARTA ETAPA: AVDA. MONSEÑOR RODRIGUEZ ENTRE LA AVDA. CARLOS ANTONIO LOPEZ HASTA LA AVDA. LUIS MARIA ARGANA Y LAS TRAVERSALES, PIRIBEBUY, ITA YBATE, RUBIO ÑU Y LUIS MARIA ARGANA HASTA CARLOS ANTONIO LOPEZ Y EL TINGLADO DE LAS (9) NUEVE HECTAREAS.-



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 025/2020 J.M.

Artículo 14°.- Requisitos y documentos necesarios para solicitar el usufructo y suscribir el contrato:

- CERTIFICADO DE VIDA Y RESIDENCIA, EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE;
- MAYORIA DE EDAD;
- CERTIFICADO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESTAR AL DIA, EXPEDIDO POR LA DIRECCION DE RECAUDACIONES;
- CEDULA DE IDENTIDAD POLICIAL;
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLICIAL. Todos los documentos serán presentados en copias autenticadas, LOS BENEFICIADOS PODRAN TENER HASTA DOS PUESTOS POR PERSONAS.-

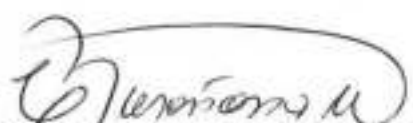
Artículo 22°.- NINGÚN funcionario MUNICIPAL podrá ser adjudicado con el permiso Municipal o suscribir contrato para usufructo de espacios del dominio público, posterior a la promulgación de esta ORDENANZA, quedando sujetos a la anulación de los mismos en caso de constatarse .-

Artículo 27°.- Los usufructuarios de mesitas, cajas metálicas, podrán colocar las persianas o puertas metálicas conforme a la Resolución No. 181 de fecha 26 de Abril de 2019, debiendo mantener el color original y sin modificar la estructura original y pasaran a abonar el precio que corresponde como casilla.-

Artículo 31°.- La solicitud y suscripción de los contratos se hará luego de que esta ordenanza quede firme y homologada por el Ejecutivo Municipal, previa realización del censo por la Intendencia Municipal.-

Artículo 2°.- COMUNICAR; quienes corresponda y cumplido archivar.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veinte.-


CLAUDIO RAMON DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHAVEZ
Presidente J.M.